

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/872

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון – גביית תשלום בעד חוב שטרם חלף המועד לתשלומו), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 2ב בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2ב(ג), אחרי "לפי סעיף זה" יבוא "והסמכות לגבות תשלום בעד חוב שטרם חלף המועד לתשלומו לפי סעיף 2ג".
2. הוספת סעיף 2ג אחרי סעיף 2ב לחוק העיקרי יבוא :

"גביית תשלום בעד 2ג. (א) המרכז רשאי לגבות תשלום בעד חוב שטרם חוב שטרם חלף המועד לתשלומו מחשבון הבנק של החייב, המועד לתשלומו בהתקיים התנאים הבאים :

 - (1) החוב אינו עולה על 2,000 שקלים חדשים ;
 - (2) הגיע המועד האחרון לתשלום החוב ;
 - (3) נשלחה לחייב הודעה לפיה החוב ייגבה מחשבון בנק שברשותו במועד האחרון לתשלום, אלא אם כן יודיע על סירוב לגביית התשלום באופן זה ;
 - (4) לא התקבלה הודעת סירוב לביצוע התשלום כאמור לאחר שניתנה לחייב שהות מספקת להעביר עמדתו לעניין.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

(ב) לצורך ביצוע התשלום רשאי מנהל המרכז לדרוש מתאגיד בנקאי מידע על פרטי חשבון הבנק של החייב, 24 שעות לפני המועד האחרון לתשלום, לכל המוקדם.

(ג) תשלום בעד חוב העולה על סך 1,000 שקלים חדשים יבוצע בשני תשלומים שווים ועוקבים.

(ד) הודעה לחייב לפי סעיף קטן (א)(3) תינתן בהקדם האפשרי והכל בהתאם להוראות שיקבע שר המשפטים; המרכז רשאי להיעזר בבית המשפט או בגוף הציבורי שפסק את החוב לשם מסירת הודעה כאמור.

(ה) מידע שהגיע למרכז לפי סעיף קטן (ב) ישמש רק לצורך ביצוע תשלום כאמור בסעיף זה."

דברי הסבר

חייבים רבים נמנעים מלשלם תשלומי חוב שהוטלו עליהם עד לימים האחרונים, בשל קשיים כספיים לשלם קודם לכן, בשל הצורך בבחינת נסיבות היווצרות החוב טרם תשלומ, או בשל סיבות אחרות. בנוסף ישנם חייבים אשר בשל שכחה לא עלה בידם לשלם את החוב עד מועד התשלום האחרון. כיום עם חלוף המועד האחרון לתשלום, נוספת על החוב ריבית פיגורים המקשה על החייב עוד יותר בתשלום החוב ועשויה לסבך כלכלית את החייב ומשפחתו.

לפיכך מוצע ליתן למרכז לגביית קנסות, הוצאות ותשלומים, רשות לגבות את התשלום בעד החוב ביום האחרון לתשלומם בהתקיים מספר תנאים: גובה החוב אינו עולה על 2,000 שקלים חדשים; נשלחה לחייב הודעה לפיה החוב ייגבה מחשבון בנק שברשותו ביום האחרון לתשלום אלא אם יודיע על סירוב לגביית התשלום באופן זה; לא התקבלה הודעת סירוב לביצוע התשלום. לשם הפעלת סמכות זו מוצע ליתן רשות למנהל המרכז לדרוש מתאגיד בנקאי מידע על פרטי חשבון בנק של החייב, 24 שעות לפני המועד האחרון לתשלום, לכל המוקדם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/820/24).

הצעת החוק זהה לפ/820/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)